

V/v đăng ký làm việc với Thanh tra Chính
phủ về phương án thanh toán các dự án BT
trong khu đô thị mới Thủ Thiêm

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026

DỰ THẢO

Kính gửi: Thanh tra Chính phủ

Ngày 24 tháng 4 năm 2025, Chính phủ ban hành Nghị định số 91/2025/NĐ-CP quy định thời điểm xác định giá đất của quỹ đất thanh toán theo hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng đối với các Dự án BT thuộc Kết luận thanh tra số 1037/KL-TTCP ngày 26 tháng 6 năm 2019 của Thanh tra Chính phủ, gồm: Dự án đầu tư xây dựng 04 tuyến đường chính trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm; Dự án đầu tư xây dựng Cầu Thủ Thiêm 2; Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư phía Bắc và hoàn thiện đường trục Bắc - Nam trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm (sau đây gọi tắt là các Dự án BT).

Nhằm bảo đảm việc tổ chức thực hiện Nghị định số 91/2025/NĐ-CP đúng quy định pháp luật, phù hợp với Kết luận thanh tra số 1037/KL-TTCP, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh kính báo cáo và đăng ký lịch làm việc với Thanh tra Chính phủ để xin ý kiến về việc triển khai các Dự án BT trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm như sau:

1. Về sự cần thiết tổ chức buổi làm việc

Các Dự án BT nêu trên được triển khai qua nhiều giai đoạn, chịu sự điều chỉnh của nhiều quy định pháp luật khác nhau và gắn với việc thực hiện Kết luận thanh tra số 1037/KL-TTCP ngày 26 tháng 6 năm 2019 của Thanh tra Chính phủ. Nghị định số 91/2025/NĐ-CP đã quy định nguyên tắc, thời điểm xác định giá đất của quỹ đất thanh toán và việc tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với các Dự án BT; tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện phát sinh một số nội dung cần được hướng dẫn, thống nhất cách hiểu và cách áp dụng để bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định.

Cụ thể, các nội dung cần trao đổi, xin ý kiến gồm: việc thực hiện nguyên tắc bù trừ giữa tổng vốn đầu tư Dự án BT và giá trị quỹ đất thanh toán tại thời điểm ký tắt Hợp đồng BT; việc xác định, thu nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với phần diện tích đất chênh lệch theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 91/2025/NĐ-CP và Điều 257 Luật Đất đai năm 2024; việc khấu trừ các khoản nhà đầu tư đã nộp theo Hợp đồng ký tắt và theo Kết luận thanh tra số 1037/KL-TTCP; việc

thanh toán phần chênh lệch sau khi quyết toán Dự án BT và các nội dung khác có liên quan trong việc thực hiện kết luận thanh tra, kiểm toán.

Việc tổ chức buổi làm việc với Thanh tra Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan là cần thiết để thống nhất phương án triển khai đúng quy định pháp luật, bảo đảm không làm phát sinh sai phạm mới, không làm phát sinh tranh chấp, khiếu kiện và hoàn thành trách nhiệm của Ủy ban nhân dân Thành phố, nhà đầu tư trước ngày 01 tháng 01 năm 2030 theo quy định tại Nghị định số 91/2025/NĐ-CP.

2. Đề xuất thời gian, địa điểm và thành phần buổi làm việc

a) Thời gian: 01 buổi dự kiến trong thời gian từ ngày 06/7/2026 – 10/7/2026.

b) Địa điểm: Trụ sở Thanh tra Chính phủ.

c) Chủ trì: Tổng Thanh tra Chính phủ.

d) Thành phần tham dự:

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Giám đốc các sở, ngành có liên quan (Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Tư pháp, Xây dựng);

- Lãnh đạo các Bộ, ngành liên quan: Kiểm toán Nhà nước, Bộ Tài chính, Bộ Công an, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ;

đ) Nội dung làm việc: báo cáo, thảo luận và xin ý kiến Thanh tra Chính phủ, các Bộ, ngành để thống nhất phương án triển khai các Dự án BT trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm theo Nghị định số 91/2025/NĐ-CP và Kết luận thanh tra số 1037/KL-TTCT ngày 26 tháng 6 năm 2019 của Thanh tra Chính phủ.

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo Thanh tra Chính phủ xem xét, bố trí thời gian làm việc theo đề xuất nêu trên để Thành phố kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm việc triển khai các Dự án BT đúng quy định pháp luật./. *(Đính kèm nội dung Báo cáo và 03 phụ lục thông tin các dự án)*

Nơi nhận:

- Như trên; (đính kèm CV)
- Văn phòng Chính phủ;
- Thường trực Thành ủy (để báo cáo)
- Thường trực HĐND TP (để báo cáo)
- TTUB: CT, các PCT;
- Các Sở: TC, TP, XD, NN&MT;
- BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông;
- VPUB: CVP, PCVP Lê Văn Thành;
- Trung tâm Phát triển quỹ đất;
- Phòng DA, ĐT;
- Lưu VT ()

CHỦ TỊCH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 7 năm 2026

BÁO CÁO

(Phục vụ buổi làm việc với Thanh tra Chính phủ và các Bộ ngành)

Về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các công trình, dự án tồn đọng kéo dài trên địa bàn Thành phố liên quan việc thanh toán theo hợp đồng xây dựng - chuyển giao tại khu đô thị mới Thủ Thiêm

1. Bối cảnh chung và các căn cứ pháp lý cần hoàn thiện đối với 03 dự án BT trong khu đô thị mới Thủ Thiêm:

Ba dự án BT tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm thuộc phạm vi điều chỉnh theo Nghị định số 91/2025/NĐ-CP ngày 24/4/2025 của Chính phủ về thời điểm xác định giá đất của quỹ đất thanh toán đối với các dự án BT tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, gắn với Kết luận thanh tra 1037/KL-TTCP ngày 26/6/2019 của Thanh tra Chính phủ, Các kết luận của Kiểm toán Nhà nước (số 26/KTNN-TH ngày 12/2/2026, Công văn số 32/KTNN-TH ngày 20/3/2026, Công văn số 227/KTNN-TH ngày 21/8/2020...). Bao gồm:

- Dự án 04 tuyến đường chính trong khu đô thị mới Thủ Thiêm (*do Công ty Cổ phần đầu tư địa ốc Đại Quang Minh là Nhà đầu tư thực hiện*): gồm các tuyến Trần Bạch Đằng (R1), Tô Hữu (R2), Nguyễn Thiện Thành (R3) và Bùi Thiện Ngô (R4), tổng chiều dài khoảng 12km. Phê duyệt tại Quyết định số 5872/QĐ-UBND ngày 28/10/2013, hợp đồng BT ký ngày 01/12/2014, tổng mức đầu tư 12.182 tỷ đồng. Đến nay đạt khoảng **88%** khối lượng. Đối với các phân đoạn còn vướng giải phóng mặt bằng (GPMB) đã bàn giao cho Nhà đầu tư ngày 26/3/2026 và dự kiến sẽ thi công hoàn thành toàn bộ dự án trong năm 2026.

- Dự án Cầu Thủ Thiêm 2 – nay là cầu Ba Son (*do Công ty Cổ phần đầu tư địa ốc Đại Quang Minh là nhà đầu tư thực hiện*): chiều dài 1.465m, phần cầu 885,7m, 6 làn xe, kết nối giao lộ Tôn Đức Thắng – Lê Duẩn (phường Sài Gòn) với tuyến R1 phía phường An Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh. Tổng mức đầu tư duyệt 4.260 tỷ đồng, **đã khánh thành**, bàn giao cho Thành phố đưa vào sử dụng từ tháng 4 năm 2022.

- Dự án Dự án Đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Bắc (Khu chức năng số 3 và số 4) và hoàn thiện đường trục Bắc – Nam (đoạn từ chân cầu Thủ Thiêm 1 đến đường Mai Chí Thọ) trong khu đô thị mới Thủ Thiêm (*do Công ty CP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật thành phố CII là nhà đầu tư thực hiện*): tổng vốn đầu tư gần 1.642 tỷ đồng; Nội dung gồm xây dựng hạ tầng kỹ thuật đường trục Bắc – Nam đoạn từ chân cầu Thủ Thiêm 1 đến đường Mai Chí Thọ và đường nội

bộ khu chức năng 3, 4; khởi công tháng 6/2015. Đến nay đạt khoảng **80%** khối lượng. Đối với các phân đoạn còn vướng giải phóng mặt bằng (GPMB) đã bàn giao cho Nhà đầu tư ngày 26/3/2026 và dự kiến sẽ thi công hoàn thành toàn bộ dự án trong quý I năm 2027.

2. Kết quả thực hiện

2.1 Kết quả thực hiện đến nay liên quan Dự án 04 tuyến đường chính trong khu đô thị mới Thủ Thiêm

a. Kết quả thực hiện Kết luận 1037/KL-TTCP

Thực hiện theo Kết luận Thanh tra Chính phủ và yêu cầu của Thành phố, ngày 12/12/2019, Nhà đầu tư đã nộp số tiền **1.800,529 tỷ đồng** vào ngân sách thành phố, đồng thời khẩn trương tiến hành công tác kiểm tra, rà soát đối với từng đầu mục công việc liên quan đến quy hoạch, quản lý xây dựng, đất đai, qua đó tiến hành chấn chỉnh, chấp hành thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật.

Tại kết luận 1037/KL-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo “*giao cho Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán, xác định lại tổng mức đầu tư và giá trị tiền sử dụng đất theo giá thị trường và quy định của pháp luật*”, Ngày 21/8/2020, Kiểm toán Nhà nước đã có Văn bản số 228/KTNN-TH về kết quả kiểm toán (*kèm theo Báo cáo kiểm toán*). Báo cáo kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước đã xác định việc quản lý sử dụng vốn đầu tư Dự án BT cầu Thủ Thiêm 2 và Dự án BT 04 tuyến đường chính cơ bản tuân thủ các chính sách, chế độ, quy định pháp luật;

Về nội dung của Kết luận 1037/KL-TTCP kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo “*giao cho Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán, xác định lại ... giá trị tiền sử dụng đất theo giá thị trường và quy định của pháp luật*”. Căn cứ quy định của Nghị định 91/2025/NĐ-CP, Thành phố đã tổ chức xác định lại giá đất, đã phê duyệt giá đất và KTNN đã ban hành báo cáo kiểm toán về việc xác định giá đất.

b. Kết quả thực hiện Nghị định 91/2025/NĐ-CP đến nay

(i) Công việc đã thực hiện hoàn thành theo Nghị định 91/2025/NĐ-CP chủ yếu gồm:

+ Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 19/8/2025 phân công các Sở ngành liên quan rà soát bảo đảm Dự án BT đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Điều 3 Nghị định 91/NĐ-CP.

+ Trên cơ sở đó, Thành phố đã xác định giá đất toàn bộ quỹ đất tại thời điểm ký tắt Hợp đồng BT theo **Quyết định 65/QĐ-UBND ngày 05/01/2026**; Đồng thời có văn bản¹ đề nghị Kiểm toán Nhà nước xác định giá đất của quỹ đất thanh toán Hợp đồng BT và đến ngày 20/03/2026, Kiểm toán nhà nước đã ban hành Báo cáo kết quả kiểm toán² xác định giá đất, trong đó có yêu cầu UBND Thành phố “**kiểm tra, rà soát và có biện pháp khắc phục các tồn tại, hạn chế đã được nêu trong**

¹ Công văn số 1799/UBND-DA ngày 12/9/2025

² Công văn số 32/KTNN-TH ngày 20/3/2026

Báo cáo kiểm toán trên cơ sở đó phê duyệt lại giá đất”.

(ii) Công việc còn lại cần tiếp tục thực hiện theo Nghị định 91/2025/NĐ-CP chủ yếu gồm: xác định diện tích đất thanh toán Hợp đồng BT (cân đối với tổng vốn đầu tư dự án BT), xác định diện tích và giá trị phần diện tích đất chênh lệch; thực hiện thanh toán, quyết toán dự án BT; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhà đầu tư,... và Kiểm toán nhà nước sẽ thực hiện kiểm toán giá trị dự án BT hoàn thành sau khi Nhà đầu tư xây dựng hoàn thành toàn bộ Dự án 4 tuyến đường chính.

2.2 Kết quả thực hiện đến nay liên quan Dự án Cầu Thủ Thiêm 2

a. Kết quả thực hiện Kết luận 1037/KL-TTCP

Thực hiện theo Kết luận Thanh tra Chính phủ, Công ty đã tiến hành công tác kiểm tra, rà soát đối với từng đầu mục công việc liên quan đến quy hoạch, quản lý xây dựng, đất đai, qua đó tiến hành chấn chỉnh, chấp hành thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật.

Tại kết luận 1037/KL-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo “giao cho Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán, xác định lại tổng mức đầu tư và giá trị tiền sử dụng đất theo giá thị trường và quy định của pháp luật”, Ngày 21/8/2020, Kiểm toán Nhà nước đã có Văn bản số 228/KTNN-TH về kết quả kiểm toán (kèm theo Báo cáo kiểm toán). Báo cáo kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước đã xác định việc quản lý sử dụng vốn đầu tư Dự án BT cầu Thủ Thiêm 2 và Dự án BT 04 tuyến đường chính cơ bản tuân thủ các chính sách, chế độ, quy định pháp luật;

Về nội dung của Kết luận 1037/KL-TTCP kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo “giao cho Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán, xác định lại ... giá trị tiền sử dụng đất theo giá thị trường và quy định của pháp luật”. Căn cứ quy định của Nghị định 91/2025/NĐ-CP, Thành phố đã tổ chức xác định lại giá đất, đã phê duyệt giá đất và KTNN đã ban hành báo cáo kiểm toán về việc xác định giá đất.

b. Kết quả thực hiện Nghị định 91/2025/NĐ-CP đến nay:

(i) Công việc đã thực hiện hoàn thành theo Nghị định 91/2025/NĐ-CP chủ yếu gồm:

+ Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 19/8/2025 phân công các Sở ngành liên quan rà soát bảo đảm Dự án BT đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Điều 3 Nghị định 91/NĐ-CP.

+ Đã xác định giá đất toàn bộ quỹ đất (09 lô đất) tại thời điểm ký tắt Hợp đồng BT theo Quyết định 3057/QĐ-UBND ngày 06/12/2025 (**Tổng giá trị QSD 09 lô đất là 4.069 tỷ đồng**); đã đề nghị kiểm toán xác định giá đất của quỹ đất thanh toán Hợp đồng BT và đến ngày 12/02/2026, Kiểm toán nhà nước đã ban hành Báo cáo kết quả kiểm toán việc xác định giá đất và Báo cáo kết quả kiểm toán hoàn thành dự án BT cầu Thủ Thiêm 2); hiện nay, Sở Nông nghiệp và Môi trường đang chủ trì, phối hợp cùng với các Đơn vị liên quan để tiếp thu, giải trình ý kiến của Kiểm toán Nhà nước.

(ii) Công việc còn lại cần tiếp tục thực hiện theo Nghị định 91/2025/NĐ-CP chủ yếu gồm: xác định diện tích đất thanh toán Hợp đồng BT (cân đối với tổng vốn đầu tư dự án BT, xác định diện tích và giá trị phần diện tích đất chênh lệch; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhà đầu tư,...

2.3 Kết quả thực hiện đến nay liên quan Dự án Đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Bắc (Khu chức năng số 3 và số 4) và hoàn thiện đường trục Bắc – Nam (đoạn từ chân cầu Thủ Thiêm 1 đến đường Mai Chí Thọ) trong khu đô thị mới Thủ Thiêm

a. Kết quả thực hiện Kết luận 1037/KL-TTCT

Tại kết luận 1037/KL-TTCT, Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo “giao cho Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán, xác định lại tổng mức đầu tư và giá trị tiền sử dụng đất theo giá thị trường và quy định của pháp luật”, Ngày 21/8/2020, Kiểm toán Nhà nước đã có Văn bản số 227/KTNN-TH về kết quả kiểm toán (kèm theo Báo cáo kiểm toán). Báo cáo kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước đã xác định việc quản lý sử dụng vốn đầu tư Dự án BT Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Bắc (Khu chức năng số 3 và số 4) cơ bản tuân thủ các chính sách, chế độ, quy định pháp luật;

Về nội dung của Kết luận 1037/KL-TTCT kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo “giao cho Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán, xác định lại ... giá trị tiền sử dụng đất theo giá thị trường và quy định của pháp luật”. Căn cứ quy định của Nghị định 91/2025/NĐ-CP, Thành phố đã tổ chức xác định lại giá đất, đã phê duyệt giá đất và KTNN đã ban hành báo cáo kiểm toán về việc xác định giá đất.

b. Kết quả thực hiện Nghị định 91/2025/NĐ-CP đến nay:

(i) Công việc đã thực hiện hoàn thành theo Nghị định 91/2025/NĐ-CP chủ yếu gồm:

+ Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 19/8/2025 phân công các Sở ngành liên quan rà soát bảo đảm Dự án BT đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Điều 3 Nghị định 91/NĐ-CP.

+ Đã xác định giá đất toàn bộ quỹ đất tại thời điểm ký tắt Hợp đồng BT theo **Quyết định 2922/QĐ-UBND ngày 26/11/2025**; đã đề nghị kiểm toán xác định giá đất của quỹ đất thanh toán Hợp đồng BT và đến ngày 20/03/2026, Kiểm toán nhà nước đã ban hành Báo cáo kết quả kiểm toán việc xác định giá đất, trong đó có yêu cầu UBND Thành phố **“kiểm tra, rà soát và có biện pháp khắc phục các tồn tại, hạn chế đã được nêu trong Báo cáo kiểm toán trên cơ sở đó phê duyệt lại giá đất”**

(ii) Công việc còn lại cần tiếp tục thực hiện theo Nghị định 91/2025/NĐ-CP chủ yếu gồm: xác định diện tích đất thanh toán Hợp đồng BT (cân đối với tổng vốn đầu tư dự án BT), xác định diện tích và giá trị phần diện tích đất chênh lệch; thực hiện thanh toán, quyết toán dự án BT; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhà đầu tư,... và Kiểm toán nhà nước sẽ thực hiện kiểm toán giá trị dự án BT hoàn thành sau khi Nhà đầu tư xây dựng hoàn thành toàn bộ Dự án.

3. Nội dung xin ý kiến Thanh tra Chính phủ để tiếp tục triển khai:

- **Thẩm quyền xin ý kiến:** Theo Điều 5 của Nghị định 91/2025/NĐ-CP quy định phối hợp Thanh tra Chính phủ

- **Nội dung xin ý kiến:**

A. Về Dự án cầu Thủ Thiêm 2

1. Mốc thời điểm xác định giá đất của hợp đồng:

- Theo quy định Hợp đồng BT (ký tắt) số 81/HĐ-UBND-M ngày 02/02/2015 và Hợp đồng BT (ký chính thức) số 409/HĐ-UBND-M ký ngày 19/6/2015: Toàn bộ quỹ đất thanh toán Hợp đồng BT được xác định giá đất theo giá thị trường tại thời điểm ký tắt Hợp đồng BT (Tháng 02/2015) theo Quyết định số 449/QĐ-UBND ngày 02/02/2015.

- Theo quy định của Nghị định 91/2025/NĐ-CP:

Thời điểm xác định giá đất đối với phần diện tích được sử dụng để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện Dự án BT theo nguyên tắc bù trừ giữa tổng vốn đầu tư Dự án BT (**3.082 tỷ đồng**) và giá trị quỹ đất thanh toán là tại thời điểm ký tắt Hợp đồng BT. Dự án **cầu Thủ Thiêm 2** ký tắt Hợp đồng BT vào **ngày 02/02/2015**. Do vậy, căn cứ Khoản 1 Điều 4 Nghị định 91/2025/NĐ-CP, thời điểm xác định giá đất đối với phần diện tích được sử dụng để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện Dự án BT là **tại ngày 02/02/2015**.

- **Thời điểm xác định giá đất đối với phần diện tích đất chênh lệch** giữa diện tích quỹ đất thanh toán quy định tại Hợp đồng BT ký tắt và phần diện tích được sử dụng để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện Dự án BT mà tổng giá trị quỹ đất thanh toán lớn hơn tổng vốn đầu tư Dự án BT (sau đây gọi là phần diện tích đất chênh lệch: Được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai (dẫn chiếu áp dụng theo Điều 257 Luật Đất đai 2024 và Nghị định hướng dẫn).

Theo cơ chế thanh toán đồng thời đã được UBND Thành phố đề xuất,

Bộ ngành xem xét và được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận³, Thành phố có trách nhiệm giao đất toàn bộ quỹ đất đồng thời với thời điểm ký tắt Hợp đồng BT. Thực tế, UBND Thành phố mới chỉ giao 5 lô đất (6-1, 6-3, 6-4, 6-8, 6-9_ theo Quyết định 3841/QĐ-UBND ngày 26/7/2016; còn lại 4 lô đất (6-2, 6-5, 6-6, 6-7) chưa có quyết định giao đất (trước đây do vương đường Trần Nãi cũ và một số thay đổi về thủ tục hành chính nên chưa có Quyết định giao đất; tuy nhiên đã bàn giao đất trên thực địa cho nhà đầu tư). Do vậy thời điểm xác định giá đất đối với phần diện tích đất chênh lệch là **tại ngày 26/7/2016**.

Cơ sở pháp lý: Khoản 2 Điều 4 Nghị định 91/2025/NĐ-CP; khoản 3 Điều 108 Luật Đất đai 2013; Khoản 2 Điều 257 Luật Đất đai 2024 và Nghị định hướng dẫn thi hành.

2. Phương thức thanh toán và tiến độ:

- Căn cứ Khoản 1, khoản 3 Điều 4 Nghị định 91/2025/NĐ-CP:

Thành phố thanh toán cho Nhà đầu tư phần diện tích được sử dụng để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện Dự án BT có giá trị tại thời điểm ký tắt Hợp đồng BT tương ứng với Tổng vốn đầu tư Dự án BT được duyệt (**3.082 tỷ đồng**). Giá trị khối lượng thanh, quyết toán của Dự án BT được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận sẽ được đối trừ vào tiền sử dụng đất (**2.154,778 tỷ đồng**). Theo khoản 3 Điều 4 Nghị định 91/2025/NĐ-CP và theo Hợp đồng BT, sau khi quyết toán Dự án BT, trường hợp giá trị quyết toán nhỏ hơn Tổng vốn đầu tư Dự án BT được duyệt, Nhà đầu tư nộp khoản chênh lệch này bằng tiền vào ngân sách nhà nước⁴ (số tiền mà nhà đầu tư phải nộp Ngân sách khoảng **927,2 tỷ đồng**).

- Căn cứ Khoản 2 Điều 4 Nghị định 91/2025/NĐ-CP:

³ Căn cứ **Công văn số 214/UBND-ĐTMT** ngày 17/01/2015 của UBND Thành phố gửi kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép được áp dụng cơ chế thực hiện phương thức thanh toán Hợp đồng BT xây dựng cầu Thủ Thiêm 2, các cơ quan có thẩm quyền đã hướng dẫn, chấp thuận như sau:

- Ngày 23/01/2015, Bộ TNMT có **Công văn số 212/BTNMT-TCQLDD**: *Về cơ bản Bộ TNMT thống nhất với chủ trương thực hiện cơ chế thanh toán Dự án BT Cầu Thủ Thiêm 2 mà UBND TP đã kiến nghị thanh toán Hợp đồng bằng việc giao nhà đầu tư các lô đất tương ứng để thực hiện dự án khác theo nguyên tắc cùng một mặt bằng giá, không chờ đến khi Cầu Thủ Thiêm 2 hoàn thành thì công mới giao các lô đất để thực hiện dự án khác. Triển khai thực hiện theo cơ chế này sẽ tạo điều kiện để đẩy nhanh tiến độ xây dựng các đô thị theo quy hoạch đã được phê duyệt, phù hợp với thực tế triển khai tại địa phương, đảm bảo công bằng và hài hòa giữa lợi ích của Nhà nước và lợi ích của nhà đầu tư do cùng một mặt bằng giá.*

- Ngày 26/01/2015, Bộ Tài chính có **Công văn số 1189/BTC-QLCS**: *“Về cơ chế thanh toán các Dự án BT nêu trên theo đề xuất nêu trên của UBND thành phố Hồ Chí Minh; Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý về nguyên tắc trên cơ sở ý kiến của các Bộ: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư; đồng thời, giao Bộ Tài chính hướng dẫn UBND thành phố Hồ Chí Minh thực hiện bảo đảm hài hòa lợi ích và hiệu quả đầu tư (Công văn số 1909/TTg-KTN ngày 12/11/2013, Công văn số 731/TTg-KTN ngày 22/5/2014, Công văn số 8559/VPCP-KTTH ngày 29/10/2014). Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã hướng dẫn UBND thành phố Hồ Chí Minh cơ chế thanh toán đối với từng Dự án BT nêu trên bằng việc giao quỹ đất trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm cho Nhà đầu tư để thực hiện Dự án khác”.*

- Ngày 27/01/2015 Thủ tướng Chính phủ đã có **Công văn số 127/TTg-KTN** chấp thuận phương thức thanh toán Hợp đồng BT Cầu Thủ Thiêm 2: *“UBND thành phố Hồ Chí Minh được giao dự án khác để Nhà đầu tư thực hiện đồng thời với Dự án đầu tư xây dựng cầu Thủ Thiêm 2 theo hình thức Hợp đồng BT”.*

⁴ Theo khoản 3 Điều 26 Hợp đồng BT ký tắt và ký chính thức quy định: *“3. Trong trường hợp Giá trị quyết toán của Dự án BT nhỏ hơn Giá trị quyền sử dụng đất của Khu đất, Bên B sẽ thanh toán cho Bên A phần chênh lệch đó bằng tiền”.*

Phần diện tích đất chênh lệch còn lại (quỹ đất dôi dư) được xác định giá đất tại thời điểm giao đất theo quy định tại Điều 257 Luật Đất đai. Tiền sử dụng đất của quỹ đất này sẽ được đối trừ vào số tiền Nhà đầu tư đã nộp vào ngân sách nhà nước (**800 tỷ đồng**, đã nộp từ 04/2014), trường hợp chưa đủ, Nhà đầu tư sẽ nộp bổ sung vào ngân sách nhà nước.

3. Nguyên tắc giá trị quỹ đất tương đương với giá trị công trình BT, phần còn lại thu hồi để thực hiện dự án BT khác

Nguyên tắc và cơ chế thanh toán Hợp đồng BT (thanh toán bằng quỹ đất, cơ chế thanh toán đồng thời, ngang giá) đã được UBND Thành phố báo cáo, Bộ ngành xem xét và Thủ tướng chấp thuận trước khi ký kết Hợp đồng BT như đã báo cáo nêu trên. Theo đó giá trị quỹ đất được phê duyệt theo giá thị trường và được phê duyệt thời điểm ký tắt trước đây theo Quyết định 449/QĐ-UBND ngày 02/02/2015 thấp hơn Tổng mức đầu tư dự án BT⁵; tuy nhiên với cơ chế thanh toán đồng thời, ngang giá nên tổng vốn đầu tư đã loại trừ chi phí lãi vay và dự phòng trượt giá còn lại là: 3.082 tỷ đồng; từ đó xác định số tiền chênh lệch mà nhà đầu tư phải nộp 765 tỷ đồng (Thực tế nhà đầu tư đã nộp tạm ứng số tiền sử dụng đất 800 tỷ đồng vào ngày 10/4/2014, trước khi ký tắt Hợp đồng).

Theo đó phần toàn bộ diện tích quỹ đất thanh toán tại Hợp đồng BT ký tắt và Hợp đồng BT ký chính tức không thay đổi và đã được Thành phố giao (05 lô) cho nhà đầu tư (sau đó khi xác định giá đất theo Nghị định 91/2025/NĐ-CP sẽ có phần diện tích được sử dụng để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện Dự án BT (bù trừ với Tổng vốn đầu tư) và phần diện tích đất chênh lệch (nếu giá trị quỹ đất xác định lại tại thời điểm ký tắt cao hơn Tổng vốn đầu tư).

4. Xin ý kiến về việc điều chỉnh Quyết định giao đất.

Theo quy định tại Hợp đồng BT đã ký, Thành phố có trách nhiệm thanh toán và ban hành Quyết định giao đất cho Nhà đầu tư 09 Lô đất, đến nay UBND Thành phố chỉ mới ban hành Quyết định giao đất **05 lô đất** (6-1, 6-3, 6-4, 6-8, 6-9) theo Quyết định số 3841/QĐ-UBND ngày 26/7/2016; **đối với 04 lô đất còn lại (6-2, 6-5, 6-6, 6-7) UBND Thành phố chưa ban hành quyết định giao đất.**

Đối với 05 lô đất đã giao thì giá đất được xác định lại tại thời điểm ký tắt Hợp đồng BT theo Quyết định 3057/QĐ-UBND ngày 06/12/2025 là **2.578,64 tỷ đồng** (thấp hơn khoảng 500 tỷ đồng so với Tổng vốn đầu tư), đồng thời còn thiếu diện tích đất đối với số tiền **800 tỷ đồng** mà Nhà đầu tư đã nộp ngân sách nhà nước từ tháng 04/2014.

Theo quy định tại điểm a Khoản 3 Nghị định 257/2025/NĐ-CP ngày 08/10/2025 của Chính phủ, các dự án BT mới được thanh toán quỹ đất theo nguyên tắc Giá trị quỹ đất dự kiến thanh toán phải tương đương với tổng mức đầu tư công trình dự án BT hoặc chênh lệch cao hơn hoặc thấp hơn so với tổng mức

⁵ Tổng mức đầu tư dự án cầu Thủ Thiêm 2 (bao gồm chi phí lãi vay và dự phòng trượt giá) là: **4.260,116 tỷ đồng**. Giá trị quyền sử dụng đất thanh toán cho nhà đầu tư (được xác định tháng 02/2015 theo giá thị trường và quy định tại Hợp đồng BT): **3.847,201 tỷ đồng**. Tổng vốn đầu tư (không bao gồm chi phí lãi vay và dự phòng trượt giá) là: 3.802 tỷ đồng.

đầu tư công trình dự án BT tối đa 10%.

Như vậy, do giá trị quyết toán công trình cầu Thủ Thiêm 2 (căn cứ khối lượng công trình đã được Kiểm toán Nhà nước kiểm toán) là 2.154,778 tỷ đồng và 800 tỷ đồng Nhà đầu tư đã nộp ngân sách nhà nước (tổng cộng **2.954,778 tỷ đồng**), Ủy ban nhân dân Thành phố nhận thấy đã tương ứng với giá trị quyền sử dụng đất của 05 lô đất đã giao (được xác định lại tại thời điểm ký tắt Hợp đồng BT theo Quyết định 3057/QĐ-UBND ngày 06/12/2025 là **2.578,64 tỷ đồng**), Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xin ý kiến Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước và các Bộ ngành liên quan về việc Thành phố sẽ không giao **04 lô đất còn lại (6-2, 6-5, 6-6, 6-7)**, đồng thời thực hiện công tác xác định giá đất, tính thu tiền sử dụng đất tuân thủ theo Nghị định 91/2025/NĐ-CP.

5. Phương thức điều chỉnh hợp đồng BT (nếu có) trong thời gian tới:

Trên cơ sở ý kiến thống nhất tại cuộc họp, UBND Thành phố sẽ tổ chức thực hiện hoàn thành công tác xác định giá đất theo quy định tại Nghị định 91/2025/NĐ-CP, đồng thời sẽ đàm phán, ký kết Phụ lục Hợp đồng BT để điều chỉnh Hợp đồng BT (cập nhật phần diện tích được sử dụng để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện Dự án BT [5 lô], cập nhật diện tích đất chênh lệch; cập nhật giá trị quyết toán; cập nhật số tiền nộp bổ sung ngân sách nhà nước và các nội dung có liên quan).

B. Dự án 04 tuyến đường chính trong khu đô thị mới Thủ Thiêm

1. Mốc thời điểm xác định giá đất của hợp đồng:

- Theo quy định Hợp đồng BT (ký tắt) số 698/HĐ-UBND-M ngày 12/11/2013 và Hợp đồng BT (ký chính thức) số 883/HĐ-UBND-M ký ngày 01/12/2014 được ký kết giữa UBND Thành phố và Nhà đầu tư: Toàn bộ quỹ đất thanh toán Hợp đồng BT được xác định giá đất tại thời điểm ký tắt Hợp đồng BT (Tháng 11/2013).

- Theo quy định của Nghị định 91/2025/NĐ-CP:

Thời điểm xác định giá đất đối với phần **diện tích được sử dụng để thanh toán cho nhà đầu tư** thực hiện Dự án BT (quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định 91/2025/NĐ-CP) theo nguyên tắc **bù trừ giữa tổng vốn đầu tư Dự án BT** (8.285 tỷ đồng) và giá trị quỹ đất thanh toán là tại thời điểm ký tắt Hợp đồng BT. Dự án 04 tuyến đường chính trong khu đô thị mới Thủ Thiêm ký tắt Hợp đồng BT vào ngày 12/11/2013 theo Hợp đồng BT (ký tắt) số 698/HĐ-UBND-M. Do vậy, Ủy ban nhân dân thành phố đang xác định thời điểm xác định giá đất đối với phần diện tích được sử dụng để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện Dự án BT là **tại ngày 12/11/2013**.

- Thời điểm xác định giá đất đối với phần **diện tích đất chênh lệch** (quy định tại Khoản 2 Điều 4 Nghị định 91/2025/NĐ-CP) giữa diện tích quỹ đất thanh toán quy định tại Hợp đồng BT ký tắt và phần diện tích được sử dụng để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện Dự án BT mà tổng giá trị quỹ đất thanh toán lớn hơn tổng vốn đầu tư Dự án BT (sau đây gọi là phần diện tích đất chênh lệch: Được

thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai (dẫn chiếu áp dụng theo Điều 257 Luật Đất đai 2024 và Nghị định hướng dẫn).

Theo cơ chế thanh toán đồng thời đã được UBND Thành phố đề xuất, Bộ ngành xem xét và được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận⁶, toàn bộ diện tích quỹ đất thanh toán quy định tại Hợp đồng BT ký tắt dự án 04 tuyến đường chính đã được giao đất cho Nhà đầu tư theo Quyết định 653/QĐ-UBND ngày 14/02/2014 của UBND Thành phố. Do vậy thời điểm xác định giá đất đối với phần diện tích đất chênh lệch là **tại ngày 14/02/2014**.

2. Phương thức thanh toán; việc xác định, thu nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với phần diện tích đất chênh lệch theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 91/2025/NĐ-CP:

(i) Căn cứ quy định tại Khoản 1, khoản 3 Điều 4 Nghị định 91/2025/NĐ-CP:

Thành phố thanh toán cho Nhà đầu tư phần diện tích phần diện tích được sử dụng để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện Dự án BT có giá trị tại thời điểm ký tắt Hợp đồng BT tương ứng với Tổng vốn đầu tư Dự án BT được duyệt (**8.265 tỷ đồng**). Giá trị khối lượng thanh, quyết toán của Dự án BT được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận sẽ được đối trừ vào tiền sử dụng đất. Sau khi quyết toán Dự án BT, trường hợp giá trị quyết toán nhỏ hơn Tổng vốn đầu tư Dự án BT được duyệt, Nhà đầu tư nộp khoản chênh lệch này bằng tiền vào ngân sách nhà nước.

(ii) Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 4 Nghị định 91/2025/NĐ-CP

⁶ UBND Thành phố có công văn số 5342/UBND-ĐTMT ngày 09/10/2013 gửi Bộ Tài chính đề xuất:

“Do đó, UBND thành phố Hồ Chí Minh đề nghị thực hiện cơ chế thanh toán Hợp đồng BT xây dựng 04 tuyến đường chính nêu trên theo nguyên tắc:

1. Thành phố thanh toán Dự án BT 04 tuyến đường bằng việc giao cùng thời điểm cho nhà đầu tư toàn bộ các khu đất để thực hiện Dự án khác, không phải chờ đến khi Dự án 04 tuyến đường hoàn thành mới giao các khu đất để thực hiện Dự án khác, như quy định tại Thông tư số 166/2011/TT-BTC ngày 17/11/2011.”

Bộ Tài chính đã có ý kiến tại công văn 15071/BTC-QLCS ngày 04/11/2013 với nội dung: “Do đó, Bộ Tài chính thống nhất về nguyên tắc với đề xuất của UBND thành phố Hồ Chí Minh tại công văn số 5342/UBND-ĐTMT ngày 09/10/2013 trình Thủ tướng Chính phủ cho phép thực hiện cơ chế thanh toán Hợp đồng BT xây dựng 04 tuyến đường chính trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm bằng việc giao đất để thực hiện các Dự án khác theo nguyên tắc “cùng thời điểm” (cùng mặt bằng giá) và việc giao đất cho nhà đầu tư để thực hiện các Dự án khác không chờ đến khi Dự án xây dựng 04 tuyến đường chính hoàn thành, bàn giao cho nhà nước; theo đó, phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

(i) Giá đất để tính thu tiền sử dụng đất của các Dự án khác giao cho Nhà đầu tư được xác định tại thời điểm ký Hợp đồng BT và cũng được dùng để thanh toán cho Nhà đầu tư khi công trình BT hoàn thành, bàn giao cho nhà nước....

(v) Sau khi quyết toán Hợp đồng BT, trường hợp giá trị các Dự án khác thanh toán cho Nhà đầu tư lớn hơn giá trị Hợp đồng dự án BT và giá trị phát sinh ngoài hợp đồng do Cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận thì Nhà đầu tư phải nộp phần chênh lệch bằng tiền vào ngân sách nhà nước hoặc bổ sung các dự án BT khác. Trường hợp giá trị Dự án khác thanh toán cho Nhà đầu tư nhỏ hơn giá trị hợp đồng dự án BT và giá trị phát sinh ngoài hợp đồng do Cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận thì ngân sách nhà nước thanh toán cho Nhà đầu tư phần chênh lệch bằng tiền hoặc bổ sung bằng Dự án khác.

Thủ tướng Chính phủ đã chấp thuận tại công văn số 1909/TTg-KTN ngày 12/11/2013: “1. Đồng ý việc Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giao Dự án khác (là dự án do Nhà đầu tư thực hiện theo thỏa thuận trong Hợp đồng BT) để Nhà đầu tư thực hiện đồng thời với dự án đầu tư xây dựng 04 tuyến đường chính trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm theo hình thức Hợp đồng BT”.

Phần diện tích đất chênh lệch còn lại (quỹ đất dôi dư) được xác định giá đất tại thời điểm giao đất theo quy định tại Điều 257 Luật Đất đai. Tiền sử dụng đất của quỹ đất này sẽ được đối trừ vào số tiền Nhà đầu tư đã nộp vào ngân sách nhà nước (**4.225 tỷ đồng**, gồm nộp 2.424 tỷ đồng trước khi ký tắt và hơn 1.800 tỷ đồng nộp sau khi có Kết luận Thanh tra Chính phủ số 1037/KL-TTCP ngày 26/6/2019).

3. Nguyên tắc giá trị quỹ đất tương đương với giá trị công trình BT, phần còn lại thu hồi để thực hiện dự án BT khác

Nguyên tắc và cơ chế thanh toán Hợp đồng BT (thanh toán bằng quỹ đất, cơ chế thanh toán đồng thời, ngang giá) đã được UBND Thành phố báo cáo, Bộ ngành xem xét và Thủ tướng chấp thuận trước khi ký kết Hợp đồng BT như đã báo cáo nêu trên. Theo đó giá trị quỹ đất cơ bản tương đương Tổng mức đầu tư dự án BT⁷; tuy nhiên với cơ chế thanh toán đồng thời, ngang giá nên tổng vốn đầu tư đã loại trừ chi phí lãi vay và dự phòng trượt giá còn lại là: 8.265,157 tỷ đồng; từ đó xác định số tiền chênh lệch mà nhà đầu tư phải nộp 4.225 tỷ đồng (trước đây thỏa thuận là nộp vào ngân sách hoặc giao dự án BT bổ sung, sau đó theo Kết luận Thanh tra Chính phủ số 1037/KL-TTCP đã yêu cầu nộp toàn bộ vào ngân sách).

Theo đó phần toàn bộ diện tích quỹ đất thanh toán tại Hợp đồng BT ký tắt so với Hợp đồng BT ký chính thức không thay đổi và trước đây Thành phố đã được giao toàn bộ cho nhà đầu tư (trong đó khi xác định giá đất theo Nghị định 91/2025/NĐ-CP sẽ có phần diện tích được sử dụng để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện Dự án BT (bù trừ với Tổng vốn đầu tư) và phần diện tích đất chênh lệch (nếu giá trị quỹ đất xác định lại tại thời điểm ký tắt cao hơn Tổng vốn đầu tư).

4. Xin ý kiến về việc điều chỉnh Quyết định giao đất.

UBND Thành phố đã ban hành Quyết định số 653/QĐ-UBND ngày 14/02/2014 giao toàn bộ các khu đất cho Công ty để thanh toán Hợp đồng BT 4 tuyến đường chính, Nhà đầu tư đã đầu tư xây dựng hoàn thành, đồng bộ hệ thống đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật trên toàn bộ các khu đất, đã và đang đầu tư xây dựng các công trình trên đất, một số dự án đã bán cho người dân đến ở và sinh sống ổn định; ranh mốc, vị trí, diện tích của các khu đất không có thay đổi.

Theo Kết luận Thanh tra Chính phủ 1037/KL-TTCP, các báo cáo kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước, ý kiến của các Bộ ngành Trung ương trong quá trình xử lý sau Kết luận Thanh tra, Đề án Phương án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của Chính phủ và Ban Cán sự Đảng phủ (Đề án 153), Kết luận số 77-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị định 91/2025/NĐ-CP và quá trình thực hiện đến nay không có kết luận, quy định về việc điều chỉnh việc giao đất cho Nhà đầu tư. Do vậy, đối với dự án 04 tuyến đường chính trong khu đô thị mới Thủ Thiêm, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xin ý kiến Thanh tra Chính phủ và các Bộ ngành

⁷ Tổng mức đầu tư dự án 4 tuyến đường chính (bao gồm chi phí lãi vay và dự phòng trượt giá) là: **12.182,175 tỷ đồng**. Giá trị quyền sử dụng đất thanh toán cho nhà đầu tư (được xác định năm 2013 và quy định tại Hợp đồng BT): **12.490,687 tỷ đồng**. Tổng vốn đầu tư (không bao gồm chi phí lãi vay và dự phòng trượt giá) là: 8.265,157 tỷ đồng.

liên quan về việc giữ nguyên Quyết định số 653/QĐ-UBND ngày 14/02/2014, đồng thời thực hiện công tác xác định giá đất, tính thu tiền sử dụng đất tuân thủ theo Nghị định 91/2025/NĐ-CP.

5. Phương thức điều chỉnh hợp đồng BT (nếu có) trong thời gian tới:

Sau khi UBND Thành phố tổ chức thực hiện hoàn thành công tác xác định giá đất theo quy định tại Nghị định 91/2025/NĐ-CP, UBND Thành phố sẽ đàm phán, ký kết Phụ lục Hợp đồng BT để điều chỉnh Hợp đồng BT (phân định phần diện tích được sử dụng để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện Dự án BT, phần diện tích đất chênh lệch; điều chỉnh tiến độ dự án và các nội dung có liên quan).

C. Dự án Đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Bắc (Khu chức năng số 3 và số 4) và hoàn thiện đường trục Bắc – Nam (đoạn từ chân cầu Thủ Thiêm 1 đến đường Mai Chí Thọ) trong khu đô thị mới Thủ Thiêm

1. Mốc thời điểm xác định giá đất của hợp đồng:

- Theo quy định Hợp đồng BT (ký tắt) số 1886/HĐ-UBND ký ngày 09/04/2015 được ký kết giữa UBND Thành phố và Nhà đầu tư: Toàn bộ quỹ đất thanh toán Hợp đồng BT được xác định giá đất tại thời điểm ký tắt Hợp đồng BT (Tháng 4/2015).

- Theo quy định của Nghị định 91/2025/NĐ-CP:

Thời điểm xác định đối với phần **diện tích được sử dụng để thanh toán cho nhà đầu tư** thực hiện Dự án BT (*quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định 91/2025/NĐ-CP*) theo nguyên tắc **bù trừ giữa tổng vốn đầu tư Dự án BT** (2.641 tỷ đồng) và giá trị quỹ đất thanh toán là tại thời điểm ký tắt Hợp đồng BT.

Dự án ký tắt Hợp đồng BT vào ngày 09/04/2015 theo Hợp đồng BT (ký tắt) số 1886/HĐ-UBND. Do vậy, Ủy ban nhân dân thành phố xác định thời điểm xác định giá đất đối với phần diện tích được sử dụng để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện Dự án BT là **tại ngày 09/4/2015**.

- **Thời điểm xác định giá đất đối với phần diện tích đất chênh lệch** (*quy định tại Khoản 2 Điều 4 Nghị định 91/2025/NĐ-CP*) giữa diện tích quỹ đất thanh toán quy định tại Hợp đồng BT ký tắt và phần diện tích được sử dụng để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện Dự án BT mà tổng giá trị quỹ đất thanh toán lớn hơn tổng vốn đầu tư Dự án BT (sau đây gọi là phần diện tích đất chênh lệch: Được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai (dẫn chiếu áp dụng theo Điều 257 Luật Đất đai 2024 và Nghị định hướng dẫn).

Theo cơ chế thanh toán đồng thời đã được UBND Thành phố đề xuất, Bộ ngành xem xét và được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận tại văn bản số 2585/TTg-KTTH ngày 17/12/2014, Thành phố đã ban hành Quyết định số 1894/QĐ-UBND ngày 18/4/2016 giao 09 lô đất cho Nhà đầu tư (bao gồm 07 lô đất đối ứng theo Hợp đồng ký tắt và 02 lô phát sinh bổ sung theo Hợp đồng ký chính thức). Do vậy thời điểm xác định giá đất đối với phần diện tích đất chênh lệch là **tại ngày 18/4/2016**.

2. Phương thức thanh toán; việc xác định, thu nộp tiền sử dụng đất, tiền

thuê đất đối với phần diện tích đất chênh lệch theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 91/2025/NĐ-CP:

Căn cứ quy định tại Khoản 1, khoản 3 Điều 4 Nghị định 91/2025/NĐ-CP, Thành phố thanh toán cho Nhà đầu tư phần diện tích phần diện tích được sử dụng để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện Dự án BT có giá trị tại thời điểm ký tắt Hợp đồng BT tương ứng với Tổng vốn đầu tư Dự án BT được duyệt (**2.614 tỷ đồng**). Giá trị khối lượng thanh, quyết toán của Dự án BT được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận sẽ được đối trừ vào tiền sử dụng đất. Sau khi quyết toán Dự án BT, trường hợp giá trị quyết toán nhỏ hơn Tổng vốn đầu tư Dự án BT được duyệt, Nhà đầu tư nộp khoản chênh lệch này bằng tiền vào ngân sách nhà nước.

Như vậy, sau khi cân đối giữa Tổng vốn đầu tư dự án BT (2.641 tỷ đồng) cộng với 100 tỷ đồng nộp trước khi ký tắt Hợp đồng BT và giá trị quyền sử dụng đất của 07 lô đất tại thời điểm ký tắt hợp đồng BT (theo Quyết định số 2992/QĐ-UBND ngày 06/12/2025) là 2.653 tỷ đồng; chênh lệch khoảng 112 tỷ đồng. Do đó **không phát sinh quỹ đất dôi dư**.

Theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 5 Nghị định 91/2025/NĐ-CP, trường hợp có nội dung thay đổi giữa Hợp đồng BT ký chính thức và Hợp đồng BT ký tắt thì thực hiện theo một trong hai cách thức sau đây: (1) Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thỏa thuận với nhà đầu tư để sửa đổi, bổ sung Hợp đồng BT ký chính thức theo Hợp đồng BT ký tắt **hoặc** (2) Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện các nội dung đã thỏa thuận với nhà đầu tư tại hợp đồng ký tắt theo quy định tại Điều 4 của Nghị định này; quyết định và chịu trách nhiệm về những nội dung còn lại gồm việc giao đất, cho thuê đất, tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất để thực hiện dự án khác đã được thỏa thuận tại hợp đồng ký chính thức, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật.

Qua rà soát, Ủy ban nhân dân Thành phố đề xuất áp dụng theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 5 Nghị định 91/2025/NĐ-CP, theo đó sẽ hoàn trả cho Nhà đầu tư số tiền 112 tỷ đồng bằng ngân sách nhà nước và thu hồi 02 lô đất phát sinh giữa ký chính thức và ký tắt (1-18 và 3-13).

3. Nguyên tắc giá trị quỹ đất tương đương với giá trị công trình BT, phần còn lại thu hồi để thực hiện dự án BT khác

Nguyên tắc và cơ chế thanh toán Hợp đồng BT (thanh toán bằng quỹ đất, cơ chế thanh toán đồng thời, ngang giá) đã được UBND Thành phố báo cáo, Bộ ngành xem xét và Thủ tướng chấp thuận trước khi ký kết Hợp đồng BT như đã báo cáo nêu trên. Theo đó giá trị quỹ đất cơ bản tương đương Tổng mức đầu tư dự án BT; tuy nhiên với cơ chế thanh toán đồng thời, ngang giá nên tổng vốn đầu tư đã loại trừ chi phí lãi vay và dự phòng trượt giá còn lại là: 2.641 tỷ đồng

Theo đó phần toàn bộ diện tích quỹ đất thanh toán tại Hợp đồng BT ký tắt so với Hợp đồng BT ký chính thức không thay đổi và trước đây Thành phố đã được giao toàn bộ cho nhà đầu tư (trong đó khi xác định giá đất theo Nghị định 91/2025/NĐ-CP sẽ có phần diện tích được sử dụng để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện Dự án BT (bù trừ với Tổng vốn đầu tư) và phần diện tích đất chênh lệch

(nếu giá trị quỹ đất xác định lại tại thời điểm ký tắt cao hơn Tổng vốn đầu tư).

4. Xin ý kiến về việc điều chỉnh Quyết định giao đất.

UBND Thành phố đã ban hành Quyết định số 1894/QĐ-UBND ngày 18/4/2016 và Quyết định số 5228/QĐ-UBND ngày 28/10/2017 giao 09 lô đất cho Nhà đầu tư để thanh toán hợp đồng BT. Do đó, Ủy ban nhân dân Thành phố xin ý kiến Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước và các Bộ ngành liên quan về việc điều chỉnh/thu hồi các Quyết định nêu trên. Theo đó chỉ giao 07 lô đất thanh toán cho Nhà đầu tư theo Hợp đồng BT ký tắt.

5. Phương thức điều chỉnh hợp đồng BT (nếu có) trong thời gian tới

Sau khi UBND Thành phố tổ chức thực hiện hoàn thành công tác xác định giá đất theo quy định tại Nghị định 91/2025/NĐ-CP, UBND Thành phố sẽ đàm phán, ký kết Phụ lục Hợp đồng BT để điều chỉnh Hợp đồng BT (phân định phần diện tích được sử dụng để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện Dự án BT, phần diện tích đất chênh lệch; điều chỉnh tiến độ dự án và các nội dung có liên quan).

PHỤ LỤC 1

DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CẦU THỦ THIÊM 2

1. Tóm tắt thông tin dự án:

1.1 Thông tin dự án:

- Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng Cầu Thủ Thiêm 2 (cầu Ba Son).
- Hình thức đầu tư: Dự án đầu tư theo hợp đồng BT.
- Nhà đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh.
- Tổng mức đầu tư (bao gồm chi phí lãi vay và dự phòng trượt giá) là: **4.260,116 tỷ đồng.**
- Tổng vốn đầu tư (không bao gồm chi phí lãi vay và dự phòng trượt giá) là: **3.082,471 tỷ đồng.**
- Thời gian thực hiện dự án: 2015 – 2018.
- Tiến độ dự án theo hợp đồng BT đã ký: 30 tháng kể từ ngày khởi công
- Tiến độ thi công thực tế: từ ngày khởi công 2015, cho đến ngày hoàn thành 30 tháng 04 năm 2022.

1.2. Tình hình triển khai đầu tư xây dựng dự án:

- Ngày 02/02/2015, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 450/QĐ-UBND về phê duyệt dự án đầu tư xây dựng cầu Thủ Thiêm 2 theo hình thức Hợp đồng BT.
- Ngày 02/02/2015, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 449/QĐ-UBND về phê duyệt giá trị quỹ đất (09 lô đất) để thanh toán cho nhà đầu tư.
- Ngày 02/02/2015, UBND Thành phố và Nhà đầu tư ký Hợp đồng BT (ký tắt) số 81/HĐ-UBND-M.
- Ngày 19/6/2015, UBND Thành phố và Nhà đầu tư ký Hợp đồng BT (ký chính thức) số 409/HĐ-UBND-M.
- Dự án đầu tư xây dựng cầu Thủ Thiêm 2 đã hoàn thành đầu tư xây dựng, đã nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng từ năm 2022:
 - + Ngày 26/4/2022, Hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng đã chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành để đưa dự án vào khai thác, sử dụng theo Thông báo số 42/TB-HĐKTNN.
 - + Ngày 28/4/2022, Công ty đã bàn giao dự án cầu Thủ Thiêm 2 cho Trung tâm quản lý hạ tầng giao thông đường bộ quản lý khai thác, vận hành.
 - Ngày 31/12/2024, Công ty Đại Quang Minh và Trung tâm quản lý hạ tầng giao thông đường bộ (đơn vị khai thác vận hành) đã lập biên bản kiểm tra, xác nhận hoàn thành việc bảo hành công trình xây dựng.
 - Ngày 12/02/2026, Kiểm toán Nhà nước đã ban hành Báo cáo kết quả kiểm

toán hoàn thành dự án đầu tư xây dựng cầu Thủ Thiêm 2, với giá trị quyết toán hoàn thành là 2.056.209.702.178 đồng (không bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng).

- Ngày 15/06/2026, UBND TP ban hành Quyết định số 3527/QĐ-UBND phê duyệt quyết toán Dự án BT cầu Thủ Thiêm 2 (**giá trị quyết toán hoàn thành là 2.154,778 tỷ đồng**)

2. Phương thức và tiến độ thanh toán hợp đồng:

2.1 Phương thức thanh toán hợp đồng BT: Nhà nước thanh toán cho nhà đầu tư bằng giá trị quyền sử dụng đất của **09 lô đất** (gồm các lô: 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 6-6, 6-7, 6-8, 6-9 thuộc Khu chức năng số 6 trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm). Diện tích đất giao cho nhà đầu tư là 206.370m², trong đó diện tích đất giao/cho thuê có thu tiền sử dụng đất là **135.958m²**, còn lại 70.412m² là đất giao thông, hạ tầng kỹ thuật, cây xanh giao không thu tiền sử dụng đất để Công ty đầu tư và bàn giao lại cho cơ quan nhà nước. Cụ thể:

STT	Loại đất	Diện tích (m ²)	Giá đất (đồng/m ²)	Thành tiền (đồng)	Ghi chú
I	Diện tích đất khai thác	135.958		3.847.201.997000	
1	Lô 6-1 (Bệnh viện QT)	39.317	14.362.000	564.670.754.000	Đã ban hành Quyết định giao đất số 3841/QĐ-UBND ngày 26/7/2016
2	Lô 6-2 (Thương mại đa chức năng)	9.130	36.214.000	330.633.820.000	Chưa ban hành Quyết định giao đất (đã có Biên bản bàn giao thực địa các Lô đất)
3	Lô 6-3 (Thương mại dịch vụ)	9.817	42.610.000	418.302.370.000	Đã ban hành Quyết định giao đất số 3841/QĐ-UBND ngày 26/7/2016
4	Lô 6-4 (Thương mại dịch vụ)	9.734	42.610.000	414.765.740.000	Đã ban hành Quyết định giao đất số 3841/QĐ-UBND ngày 26/7/2016
5	Lô 6-5 (Thương mại đa chức năng)	10.573	33.611.000	355.369.103.000	Chưa ban hành Quyết định giao đất (đã có Biên bản bàn giao thực địa các Lô đất)
6	Lô 6-6 (Chung cư phức hợp)	5.874	31.349.000	184.144.026.000	Chưa ban hành Quyết định giao đất (đã có Biên bản bàn giao thực địa các Lô đất)
7	Lô 6-7 (Chung cư phức hợp)	17.387	30.756.000	534.754.572.000	Chưa ban hành Quyết định giao đất (đã có Biên bản bàn giao thực địa các Lô đất)
8	Lô 6-8 (Chung cư phức hợp)	16.320	30.442.000	496.813.440.000	Đã ban hành Quyết định giao đất số 3841/QĐ-UBND ngày 26/7/2016
9	Lô 6-9 (Chung cư phức hợp)	17.806	30.762.000	547.748.172.000	Đã ban hành Quyết định giao đất số 3841/QĐ-UBND ngày 26/7/2016
II	Đất xây dựng hệ thống giao	70.412		Không thu tiền	Đã ban hành Quyết định giao đất số 3841/QĐ-UBND

	thông, hạ tầng kỹ thuật, cây xanh toàn khu				ngày 26/7/2016
	Tổng cộng	206.370			

- **Quy định của Hợp đồng BT về thời điểm giao đất:** Tại Khoản 2 Điều 2 Hợp đồng BT: *UBND Thành phố có trách nhiệm giao đất cùng thời điểm ký Hợp đồng BT và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với Khu đất cho Công ty theo quy định của Hợp đồng BT để Công ty thực hiện Dự án khác nhằm thu hồi vốn đã thực hiện đầu tư xây dựng Dự án Cầu Thủ Thiêm 2 và thu lợi nhuận phù hợp với quy định pháp luật⁸.*

- Cơ chế thanh toán Hợp đồng BT: UBND Thành phố giao đất cho nhà đầu tư các lô đất để thực hiện dự án khác theo nguyên tắc cùng một mặt bằng giá, không chờ đến khi Cầu Thủ Thiêm 2 hoàn thành thi công mới giao các lô đất để thực hiện dự án khác⁹.

- Giá trị quyền sử dụng đất thanh toán cho nhà đầu tư (được xác định năm 2015 theo Quyết định số 449/QĐ-UBND ngày 02/02/2015 của UBND Thành phố và quy định tại Hợp đồng BT): **3.847,201 tỷ đồng**.

- Chênh lệch giữa giá trị quyền sử dụng đất và tổng vốn đầu tư: **764.730.255.511 đồng**. Công ty Đại Quang Minh đã nộp số tiền **800 tỷ đồng** vào Ngân sách nhà nước.

2.2 Tình hình thực hiện giao đất để thanh toán Hợp đồng BT Cầu Thủ Thiêm 2:

- **Về việc ban hành quyết định giao đất:** UBND Thành phố ban hành Quyết định giao đất cho diện tích đất giao thông hạ tầng kỹ thuật và **05 lô đất** (6-1, 6-3, 6-4, 6-8, 6-9) theo Quyết định số 3841/QĐ-UBND ngày 26/7/2016; **đối với 04 lô đất còn lại (6-2, 6-5, 6-6, 6-7) UBND Thành phố chưa ban hành quyết định giao đất.**

Vừa qua, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có Tờ trình số 8593/TTr-SNNMT-QLĐ ngày 02/4/2026 gửi UBND Thành phố đề nghị ban hành quyết định giao đất với 04 lô đất (gồm các lô 6-2, 6-5, 6-6, 6-7) theo quy định tại Hợp đồng BT; sau đó, có báo cáo số 13250/SNNMT-QLĐ ngày 11/5/2026 gửi UBND Thành phố báo cáo về hồ sơ giao 04 lô đất.

- **Về việc bàn giao đất trên thực địa:** Ngày 24/10/2016, Công ty Đại Quang Minh đã nhận bàn giao đất trên thực địa toàn bộ diện tích khu đất 206.370m² (bao gồm diện tích quỹ đất thanh toán của 09 lô là 135.958m²); và diện tích đất giao không thu tiền sử dụng đất là 70.412m² để đầu tư giao thông, hạ tầng kỹ thuật

⁸ Quy định tại Khoản 2 Điều 2 Hợp đồng BT.

⁹ Cơ chế thanh toán đồng thời (giao đất cho nhà đầu tư cùng thời điểm thực hiện hợp đồng BT), cùng một mặt bằng giá được kiến nghị, xem xét và chấp thuận theo các văn bản: văn bản số 214/UBND-ĐTMT ngày 17/01/2015 của UBND Thành phố, văn bản số 212/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 23/01/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, văn bản số 1189/BTC-QLCS ngày 26/01/2015 của Bộ Tài chính, văn bản số 127/TTg-KTN ngày 27/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

toàn khu đất. Công ty Đại Quang Minh đã được cấp Giấy phép xây dựng và cơ bản hoàn thành đầu tư giao thông, hạ tầng kỹ thuật toàn bộ khu đất.

PHỤ LỤC 2

DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 4 TUYẾN ĐƯỜNG CHÍNH

1. Tóm tắt thông tin dự án:

1.1. Tóm tắt thông tin dự án:

- Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng 4 tuyến đường chính trong khu đô thị mới Thủ Thiêm.
- Hình thức đầu tư: Dự án đầu tư theo hợp đồng BT.
- Nhà đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh.
- Tổng mức đầu tư (bao gồm chi phí lãi vay và dự phòng trượt giá) là: **12.182,175 tỷ đồng.**
- Tổng vốn đầu tư (không bao gồm chi phí lãi vay và dự phòng trượt giá) là: **8.265,157 tỷ đồng.**
- Thời gian thực hiện dự án: 2015 – 2018.
- Tiến độ dự án theo hợp đồng BT đã ký: 36 tháng kể từ ngày khởi công (15/2/2014)
- Tiến độ thi công thực tế: từ ngày khởi công cho đến 2026 (dự kiến hoàn thành 2026) do vướng GPMB (bàn giao mặt bằng sạch ngày 26/3/2026)

1.2. Tình hình triển khai thực hiện:

- Ngày 28/10/2013, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 5872/QĐ-UBND về phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng 4 tuyến đường chính theo hình thức Hợp đồng BT.
- Ngày 12/11/2013, UBND Thành phố và Nhà đầu tư ký Hợp đồng BT (ký tắt) số 698/HĐ-UBND-M.
- Ngày 01/12/2014, UBND Thành phố và Nhà đầu tư ký Hợp đồng BT (ký chính thức) số 883/HĐ-UBND-M.
- Ngày 31/05/2014, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 2703/QĐ-UBND về phê duyệt giá trị các quỹ đất để thanh toán cho nhà đầu tư.
- Tính đến thời điểm hiện nay, khối lượng thi công toàn bộ 04 tuyến đã đạt **87,96%**. Công ty Đại Quang Minh đã bàn giao cho Khu quản lý giao thông đô thị số 2 (nay là Trung tâm quản lý giao thông đường bộ) quản lý, khai thác một số phân đoạn đã hoàn thành trên tuyến R2, R3, R4. Đối với phân đoạn vướng GPMB, Công ty mới nhận được mặt bằng vào ngày 26/3/2026, hiện đang đẩy nhanh tiến độ thi công để sớm hoàn thành toàn bộ dự án trong năm 2026.

2. Tình hình thực hiện giao đất thực hiện Dự án khác cho Nhà đầu tư để thanh toán Hợp đồng BT

Phương thức thanh toán hợp đồng BT: Nhà nước thanh toán cho nhà đầu tư bằng giá trị quyền sử dụng đất (Khu II, Khu IIA, Trường học và Trung tâm văn

hóa thuộc Khu II; Khu III; Khu IIIa; Trường học và Trung tâm văn hóa thuộc Khu III và Khu đất xây dựng Bến du thuyền tại Khu chức năng số 7 trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm được UBND Thành phố giao tại Quyết định số 653/QĐ-UBND ngày 14/02/2014 để thực hiện dự án khác).Cụ thể:

STT	Loại đất	Vị trí	Diện tích (m ²)	Giá đất (triệu đồng/m ²)	Thành tiền (triệu đồng)	Ghi chú
I	Đất khai thác	Toàn khu	467.817		12.490.687	UBNDTP đã ban hành Quyết định 653/QĐ-UBND ngày 14/02/2014 giao toàn bộ các Khu đất cho ĐQM
1	Đất ở	Khu II	144.143	31,090	4.481.424	
2	Đất TMDV	Khu IIA	28.926	29,381	849.851	
3	Trường học và Nhà văn hóa	Khu II	45.777	8,418	385.372	
4	Đất ở	Khu III	124.817	31,304	3.907.315	
5	Hỗn hợp (ở - TMDV)	Khu IIIA	63.354	33,470	2.120.503	
6	Trường học và Nhà văn hóa	Khu III	25.579	13,639	348.879	
7	Bến du thuyền	Khu VII	35.221	11,290	397.656.	
II	Đất GT-HTKT, công viên, cây xanh	Toàn khu	322.049		Không thu tiền	
Tổng cộng			789.866			

- Quy định về thời điểm giao đất: UBND Thành phố có trách nhiệm giao đất cùng thời điểm ký Hợp đồng BT và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với Khu đất cho Công ty theo quy định của Hợp đồng BT để Công ty thực hiện Dự án khác nhằm thu hồi vốn đã thực hiện đầu tư xây dựng Dự án và thu lợi nhuận phù hợp với quy định pháp luật.

- Giá trị quyền sử dụng đất thanh toán cho nhà đầu tư (được xác định năm 2013 và quy định tại Hợp đồng BT): **12.490,687 tỷ đồng**.

- Chênh lệch giữa giá trị quyền sử dụng đất và tổng vốn đầu tư: **4.225,530 tỷ đồng**. Công ty Đại Quang Minh đã nộp đủ vào Ngân sách nhà nước.

PHỤ LỤC 3
DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU DÂN CƯ
PHÍA BẮC (KHU CHỨC NĂNG SỐ 3 VÀ SỐ 4) VÀ HOÀN THIỆN
ĐƯỜNG TRỤC BẮC – NAM (ĐOẠN TỪ CHÂN CẦU THỦ THIÊM 1
ĐẾN ĐƯỜNG MAI CHÍ THỌ) TRONG KHU ĐÔ THỊ MỚI THỦ THIÊM

1. Tóm tắt thông tin dự án:

1.1 Thông tin dự án.

- Tên dự án: Dự án Đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Bắc (Khu chức năng số 3 và số 4) và hoàn thiện đường trục Bắc – Nam (đoạn từ chân cầu Thủ Thiêm 1 đến đường Mai Chí Thọ) trong khu đô thị mới Thủ Thiêm.
- Hình thức đầu tư: Dự án đầu tư theo hợp đồng BT.
- Nhà đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.
- Doanh nghiệp dự án: Công ty TNHH Một Thành viên Khu Bắc Thủ Thiêm
- Tổng mức đầu tư: **3.345.620.725.000** đồng theo Quyết định số 1395/QĐ-UBND ngày 31/03/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt dự án.
- Cơ cấu vốn: Vốn chủ sở hữu NĐT: - Vốn chủ: 12,84%; Vốn vay: 87,16%
- Tổng vốn đầu tư của Dự án BT là **2.641.331.794.000** VNĐ (không tính lãi vay và dự phòng trượt giá) và đóng tiền chênh lệch là 213 triệu đồng.
- Tổng vốn đã thanh toán bằng quỹ đất: 9 lô tương ứng khoảng **2.855.307.970.508** đồng.
- Thời gian thực hiện dự án: 2015 – 2017.
- Tiến độ dự án theo hợp đồng BT đã ký: 18 tháng kể từ ngày khởi công (27/6/2015)
- Tiến độ thi công thực tế: từ ngày khởi công cho đến 2026 (dự kiến hoàn thành 15/4/2026) do vướng GPMB (bản giao mặt bằng sạch ngày 26/3/2026)

1.2 Tình hình triển khai đầu tư xây dựng dự án:

- Quyết định số 1395/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư phía Bắc (Khu chức năng số 3 và số 4) và hoàn thiện đường trục Bắc – Nam (đoạn từ chân cầu Thủ Thiêm 1 đến đường Mai Chí Thọ) trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm theo hình thức Hợp đồng BT (Quyết định số 1395/QĐ-UBND ngày 31/3/2015);
- Quyết định số 1643/QĐ-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố về duyệt giá trị quyền sử dụng đất của các lô đất số 3-1; 3-2; 3-6; 3-15; 3-16; 4-7 và 4-8 trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, quận 2 theo giá thị trường (Quyết định số 1643/QĐ-UBND ngày 09/4/2015);

- Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng Khu dân cư phía Bắc (khu chức năng số 3, số 4) và hoàn thiện đường trục Bắc – Nam (đoạn từ chân cầu Thủ Thiêm 1 đến đường Mai Chí Thọ) trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm (ký tắt) số 1886/HĐ-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2015 giữa Ủy ban nhân dân Thành phố và Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao số 1886/HĐ-UBND ngày 09/4/2015);

- Quyết định số 3345/QĐ-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố về giao đất cho Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện việc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư phía Bắc (Khu chức năng số 3 và số 4) và hoàn thiện đường trục Bắc - Nam (đoạn từ chân cầu Thủ Thiêm 1 đến đường Mai Chí Thọ) trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm (Quyết định số 3345/QĐ-UBND ngày 08/7/2015);

- Quyết định số 1894/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc giao đất, cho thuê đất để Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện Dự án khác nhằm thanh toán Hợp đồng BT Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư phía Bắc (Khu chức năng số 3 và số 4) và hoàn thiện đường trục Bắc – Nam (đoạn từ chân cầu Thủ Thiêm 1 đến đường Mai Chí Thọ) trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm (Quyết định số 1894/QĐ-UBND ngày 15/4/2016);

- Ngày 20/4/2015, UBND Thành phố và Nhà đầu tư ký Hợp đồng BT (ký chính thức) số 1802/HĐ-UBND.

2. Phương thức thanh toán hợp đồng BT: Giá trị quyền sử dụng đất thanh toán cho nhà đầu tư (được xác định năm 2015 theo Quyết định 1643/QĐ-UBND ngày 09/04/2015 và Quyết định số 4963/QĐ-UBND ngày 7/10/2015 của UBND Thành phố và quy định tại Hợp đồng BT): với giá trị **2.855.307.970.508 đồng**. Giá đất cụ thể như sau:

STT	Lô đất	Diện tích(m ²)	Giá đất (VNĐ/m ²)	Thành tiền (VNĐ)
1	Lô 1-18	6.053,6	34.955.950	211.609.340.164
2	Lô 3-1	14.059,5	26.000.000	365.547.000.000
3	Lô 3-2	9.473,8	26.000.000	246.318.800.000
4	Lô 3-6	9.473,8	27.247.939	258.141524.498
5	Lô 3-13	5.823,0	51.553.727	300.197.350.536
6	Lô 3-15	15.377,7	30.820.298	473.945.296.555
7	Lô 3-16	19.881,7	29.365.691	583.839.858.755
8	Lô 4-7	6.515,0	26.000.000	169.390.000.000
9	Lô 4-8	9.473,8	26.000.000	246.318.800.000

- Chênh lệch giữa giá trị quyền sử dụng đất và tổng vốn đầu tư và tiến đã

nộp vào ngân sách : **213.976.176.508 đồng**. Công ty Cổ phần đầu tư Hạ tầng kỹ thuật đã nộp ngân sách số tiền **113.976.176.508 đồng** và 100.000.000.000 đồng đã nộp ký quỹ khi ký hợp đồng ký tắt.

3. Tình hình thực hiện giao đất thực hiện Dự án khác cho Nhà đầu tư để thanh toán Hợp đồng BT: đã giao 09/09 lô đất thanh toán cho Nhà đầu tư.

